

BNS Section 106(1) – கவனக்குறைவால் மரணம் ஏற்படுத்துதல்

CAUSING DEATH BY NEGLIGENCE

"ஒருவர் கவனக்குறைவு அல்லது ஆபத்தான செயலால், ஆனால் கொலைக்கு ஒப்பான குற்றமாக இல்லாத வகையில், மற்றொருவரின் மரணத்தை ஏற்படுத்தினால், அவருக்கு 5 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும். மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கும் போது பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவரின் கவனக்குறைவால் மரணம் ஏற்பட்டால், 2 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும்."

எளிய விளக்கம்

கவனக்குறைவால் (negligence) ஒருவர் இறந்தால் இந்த பிரிவு பொருந்தும்.

Careless Driving

கவனக்குறைவான வாகன ஓட்டுதல்
காரணமாக ஏற்படும் fatal accident
இந்த பிரிவின் கீழ் வரும்.

Medical Negligence

மருத்துவ சிகிச்சையின் போது
கவனக்குறைவால் மரணம் ஏற்படுதல்
சிறப்பு விதியின் கீழ் வரும்.

பாதுகாப்பின்மை

பாதுகாப்பு விதிகளை மீறி வேலை
செய்து ஒருவர் இறப்பது
கவனக்குறைவு குற்றமாகும்.

தண்டனை (Punishment)

5

2

ஆண்டுகள் வரை

பொதுவான negligence-க்கு அதிகபட்ச
சிறைத்தண்டனை

ஆண்டுகள் வரை

மருத்துவ negligence-க்கு அதிகபட்ச
சிறைத்தண்டனை

பொதுவான Negligence

5 ஆண்டுகள் வரை சிறை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும். இது careless driving, workplace negligence போன்ற பொதுவான கவனக்குறைவு சம்பவங்களுக்கு பொருந்தும்.

Doctor Negligence

மருத்துவ நடைமுறையின் போது ஏற்படும் கவனக்குறைவுக்கு 2 ஆண்டுகள் வரை சிறை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும். பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவர்களுக்கு இந்த சிறப்பு விதி பொருந்தும்.

தண்டனையைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

BNS Section 106(1) கீழ் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள,கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகளை கடைபிடிக்கவும்:

Safe Driving

போக்குவரத்து விதிகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றவும். கவனக்குறைவான வாகன ஓட்டுதலை தவிர்க்கவும்.

Safety Rules

பணியிடத்தில் பாதுகாப்பு விதிகளை மீற வேண்டாம். எல்லா நேரத்திலும் safety gear அணியவும்.

Risky Negligence தவிர்க்கவும்

ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும். அலட்சியமான செயல்களை முற்றிலும் தவிர்க்கவும்.

Due Care கடைபிடிக்கவும்

வேலை மற்றும் மருத்துவத்தில் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவும்.

☑ சரியான கவனம் மற்றும் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டால் BNS Section 106(1) கீழ் வரும் தண்டனையிலிருந்து முற்றிலும் பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம்.